**P U T U S A N**

Nomor 1154/Pid.Sus/2023/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Selamet Riadi Alias Mamek
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/11 Juli 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Link. 19 Pasar 6 Kel. Terjun Kec. Medan Marelan Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, untuk itu dan telah menawarkan untuk didampingi Penasehat Hukum secara cuma-cuma, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1154/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 15 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1154/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 15 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1.** Menyatakan Terdakwa Selamet Riadi Alias Mamek secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I* dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

**2.** Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Selamet Riadi Alias Mamek dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subs 1 (satu) tahun penjara di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

**3.** Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastic klip berisi 2 (dua) buah plastic klip berisi shabu, 1 (satu) buah kotak rokok magnum berwarna hitam berisi 11 (sebelas) buah plastic klip berisi shabu dengan berat bersih 1,03 gram;
- 1 (satu) buah pipet sendok;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

**4.** Agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa Selamet Riadi Alias Mamek pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2023 bertempat di Jl. Durung 2 Link. 19 Kel. Terjun Kec. Medan Marelan Kota Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *tanpa hak atau melawan hokum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I* dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Defi Aldi, saksi Johansyah Putra dan saksi Johan Andry Lubis yang merupakan anggota Kepolisian dari Res Narkoba Polres Belawan mendapat informasi bahwa terdakwa sering memperjual belikan Narkotika jenis shabu ditanah kosong yang berada di Jl. Durung 2 Link.19 Kel. Terjun Kec. Medan Marelan Kota Medan. Kemudian selanjutnya saksi Defi Aldi, saksi Johansyah Putra dan saksi Johan Andry Lubis menuju ke lokasi yang dimaksud, setibanya di lokasi tersebut saksi Johan Andry Lubis menyamar sebagai pembeli shabu lalu saksi Johan Andry Lubis menemui terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Kemudian pada saat terdakwa menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip berisi 2 (dua) buah plastic klip berisi shabu dari dalam kotak rokok magnum berwarna hitam kepada saksi Johan Andry Lubis seketika saksi Defi Aldi, saksi Johansyah Putra dan saksi Johan Andry Lubis langsung mengamankan terdakwa. Selanjutnya saksi Defi Aldi, saksi Johansyah Putra dan saksi Johan Andry Lubis berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok magnum berwarna hitam berisi 11 (sebelas) buah plastic klip berisi shabu dan 1 (satu) buah pipet sendok dari bawah tempat terdakwa duduk;
- Bahwa setelah dilakukan introgasi terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan saksi Defi Aldi, saksi Johansyah Putra dan saksi Johan Andry Lubis adalah benar milik terdakwa dimana terdakwa mendapatkan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Narkotika jenis shabu dengan cara membeli kepada Sdr. Pendi (Dpo) pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 di ditanah kosong yang berada di Jl.Durung 2 Link.19 Kel.Terjun Kec.Medan Marelan Kota Medan dengan tujuan dijual kembali dan keuntungan yang didapatkan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa oleh Perum Pegadaian Cabang Labuhan Deli No. 079/IV/POL-10009/2023 tanggal 12 April 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Mala Kartika SE Nik P.79032, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa Selamet Riadi Als Mamek berupa1 (satu) bungkus plastic klip berisi 2 (dua) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis shabu dan 11 (sebelas) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,03 (satu koma nol tiga) gram;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 2425/NNF/2023 tanggal 03 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. 2. Yudiatnis,ST selaku pemeriksa dengan diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti BAB I milik Terdakwa Selamet Riadi Als Mamek berupa 1 (satu) plastic berisi 2 (dua) bungus plastic berisi Kristal berwarna putih dan 11 (sebelas) bungkus plastic berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 1,03 (satu koma nol tiga) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk *dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan* narkotika bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina jenis sabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut diatas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidair:

Bahwa ia Terdakwa Selamet Riadi Alias Mamek pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2023 bertempat di Jl. Durung 2 Link. 19 Kel. Terjun Kec. Medan Marelan Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa hak atau melawan hokum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I”, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Defi Aldi, saksi Johansyah Putra dan saksi Johan Andry Lubis yang merupakan anggota Kepolisian dari Res Narkoba Polres Belawan mendapat informasi bahwa terdakwa sering memperjual belikan Narkotika jenis shabu ditanah kosong yang berada di Jl. Durung 2 Link.19 Kel. Terjun Kec. Medan Marelan Kota Medan. Kemudian selanjutnya saksi Defi Aldi, saksi Johansyah Putra dan saksi Johan Andry Lubis menuju ke lokasi yang dimaksud, setibanya di lokasi tersebut saksi Johan Andry Lubis menyamar sebagai pembeli shabu lalu saksi Johan Andry Lubis menemui terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Kemudian pada saat terdakwa menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip berisi 2 (dua) buah plastic klip berisi shabu dari dalam kotak rokok magnum berwarna hitam kepada saksi Johan Andry Lubis seketika saksi Defi Aldi, saksi Johansyah Putra dan saksi Johan Andry Lubis langsung mengamankan terdakwa. Selanjutnya saksi Defi Aldi, saksi Johansyah Putra dan saksi Johan Andry Lubis berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok magnum berwarna hitam berisi 11 (sebelas) buah plastic klip berisi shabu dan 1 (satu) buah pipet sendok dari bawah tempat terdakwa duduk;
- Bahwa setelah dilakukan introgasi terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan saksi Defi Aldi, saksi Johansyah Putra dan saksi Johan Andry Lubis adalah benar milik terdakwa dimana terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dengan cara membeli kepada Sdr. Pendi (Dpo) pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 di ditanah kosong yang berada di Jl. Durung 2 Link.19 Kel. Terjun Kec. Medan Marelan Kota Medan dengan tujuan dijual kembali dan keuntungan yang didapatkan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa oleh Perum Pegadaian Cabang Labuhan Deli No. 079/IV/POL-10009/2023 tanggal 12 April 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Mala Kartika SE Nik P.79032, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

barang bukti atas nama Terdakwa Selamet Riadi Als Mamek berupa1 (satu) bungkus plastic klip berisi 2 (dua) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis shabu dan 11 (sebelas) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,03 (satu koma nol tiga) gram;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 2425/NNF/2023 tanggal 03 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. 2. Yudiatnis, ST selaku pemeriksa dengan diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti BAB I milik Terdakwa Selamet Riadi Als Mamek berupa 1 (satu) plastic berisi 2 (dua) bungus plastic berisi Kristal berwarna putih dan 11 (sebelas) bungkus plastic berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 1,03 (satu koma nol tiga) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina jenis sabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut diatas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1.** Saksi Johansyah Putra, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Jl. Durung 2 Link. 19 Kel. Terjun Kec. Medan Marelan Kota Medan, saksi dan rekannya yang merupakan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana narkotika;
- Bahwa awalnya saksi dan rekannya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa sering memperjual belikan Narkotika jenis shabu ditanah kosong yang berada di Jl. Durung 2 Link.19, atas informasi tersebut saksi dan rekannya pun pergi menuju lokasi;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa ketika berada dilokasi rekan saksi melakukan penyamaran dengan berpura-pura menjadi pembeli dan memesan narkotika jenis sabu seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut saksi dan rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan dari Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi 2 (dua) buah plastik berisi shabu, uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu ditemukan di bawah tempat Terdakwa duduk berupa 1 (satu) buah kotak rokok magnum berwarna hitam berisi 11 (sebelas) buah plastik klip berisi shabu dan 1 (satu) buah pipet sendok;
- Bahwa ketika diintrogasi Terdakwa mengatakan narkotika jenis sabu tersebut adaalah miliknya yang dibeli dari teman bernama Pendi (Dpo) dengan tujuan dijual kembali kepada pembeli dan keuntungan yang didapatkan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Belawan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

**2.** Saksi Johan Andry Lubis, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Jl. Durung 2 Link. 19 Kel. Terjun Kec. Medan Marelan Kota Medan, saksi dan rekannya yang merupakan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana narkotika;
- Bahwa awalnya saksi dan rekannya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa sering memperjual belikan Narkotika jenis shabu ditanah kosong yang berada di Jl. Durung 2 Link.19, atas informasi tersebut saksi dan rekannya pun pergi menuju lokasi;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa ketika berada dilokasi rekan saksi melakukan penyamaran dengan berpura-pura menjadi pembeli dan memesan narkotika jenis sabu seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut saksi dan rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan dari Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi 2 (dua) buah plastik berisi shabu, uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu ditemukan di bawah tempat Terdakwa duduk berupa 1 (satu) buah kotak rokok magnum berwarna hitam berisi 11 (sebelas) buah plastik klip berisi shabu dan 1 (satu) buah pipet sendok;
- Bahwa ketika diintrogasi Terdakwa mengatakan narkotika jenis sabu tersebut adaalah miliknya yang dibeli dari teman bernama Pendi (Dpo) dengan tujuan dijual kembali kepada pembeli dan keuntungan yang didapatkan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Belawan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membernarkan keterangannya di dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Jl. Durung 2 Link. 19 Kel. Terjun Kec. Medan Marelan Kota Medan, karena tindak pidana narkotika;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang duduk-duduk ditanah kosonh di Jl. Durung 2, lalu tiba-tiba datang seorang pembeli memesan narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli tiba-tiba pembeli dan rekannya yang merupakan anggota kepolisian sedang melakukan penyamaran langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan dari Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi 2 (dua)



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

buah plastik berisi shabu, uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu ditemukan di bawah tempat Terdakwa duduk berupa 1 (satu) buah kotak rokok magnum berwarna hitam berisi 11 (sebelas) buah plastik klip berisi shabu dan 1 (satu) buah pipet sendok;

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adaalah milik Terdakwa yang dibeli dari teman bernama Pendi dengan tujuan dijual kembali kepada pembeli dan keuntungan yang didapatkan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Belawan untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastic klip berisi 2 (dua) buah plastic klip berisi shabu, 1 (satu) buah kotak rokok magnum berwarna hitam berisi 11 (sebelas) buah plastic klip berisi shabu dengan berat bersih 1,03 gram;
- 1 (satu) buah pipet sendok;
- Uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 2425/NNF/2023 tanggal 03 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. 2. Yudiatnis, ST selaku pemeriksa dengan diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti BAB I milik Terdakwa Selamet Riadi Als Mamek berupa 1 (satu) plastic berisi 2 (dua) bungus plastic berisi Kristal berwarna putih dan 11 (sebelas) bungkus plastic berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 1,03 (satu koma nol tiga) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Jl. Durung 2 Link. 19 Kel. Terjun Kec. Medan Marelan Kota Medan, karena tindak pidana narkotika;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa sedang duduk-duduk ditanah kosonh di Jl. Durung 2, lalu tiba-tiba datang seorang pembeli memesan narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar kemudian pada saat Terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli tiba-tiba pembeli dan rekannya yang merupakan anggota kepolisian sedang melakukan penyamaran langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan dari Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi 2 (dua) buah plastik berisi shabu, uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu ditemukan di bawah tempat Terdakwa duduk berupa 1 (satu) buah kotak rokok magnum berwarna hitam berisi 11 (sebelas) buah plastik klip berisi shabu dan 1 (satu) buah pipet sendok;
- Bahwa benar narkotika jenis sabu tersebut adaalah milik Terdakwa yang dibeli dari teman bernama Pendi dengan tujuan dijual kembali kepada pembeli dan keuntungan yang didapatkan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Belawan untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, yaitu Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dibuktikan dakwaan Subsidair, akan tetapi apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan demikian untuk seterusnya;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau didugai sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Selamet Riadi Alias Mamek yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*) dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena unsur kedua ini merupakan ikutan apakah perbuatan pokoknya terpenuhi, jika tidak terpenuhi unsur pokoknya maka dengan sendirinya unsur perbuatan tanpa hak atau melawan hukum juga tidak terpenuhi, demikian pula sebaliknya jika perbuatan pokoknya terbukti maka unsur tanpa hak atau melawan hukumnya juga terpenuhi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan unsur ke 3 (tiga) dari pasal tersebut di bawah ini;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika salah satu sub unsur sudah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Jl. Durung 2 Link. 19 Kel. Terjun Kec. Medan Marelan Kota Medan, karena tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa sedang duduk-duduk ditanah kosonh di Jl. Durung 2, lalu tiba-tiba datang seorang pembeli memesan narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian pada saat Terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli tiba-tiba pembeli dan rekannya yang merupakan anggota kepolisian sedang melakukan penyamaran langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan dari Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi 2 (dua) buah plastik berisi shabu, uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu ditemukan di bawah tempat Terdakwa duduk berupa 1 (satu) buah kotak rokok magnum berwarna hitam berisi 11 (sebelas) buah plastik klip berisi shabu dan 1 (satu) buah pipet sendok;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut adaalah milik Terdakwa yang dibeli dari teman bernama Pendi dengan tujuan dijual kembali kepada pembeli dan keuntungan yang didapatkan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, dan Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 2425/NNF/2023 tanggal 03 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. 2. Yudiatnis, ST selaku pemeriksa dengan diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti BAB I milik Terdakwa Selamet Riadi Als Mamek berupa 1 (satu) plastic berisi 2 (dua) bungus plastic berisi Kristal berwarna putih dan 11 (sebelas) bungkus plastic berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 1,03 (satu koma nol tiga) gram adalah



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terpenuhi, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan sanksi pidana pada Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bersifat komulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim terikat untuk menjatuhkan sanksi secara kumulatif, yang mana nantinya sanksi pidana yang akan dijatuhi kepada Terdakwa sesuai dengan batasan dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip berisi 2 (dua) buah plastic klip berisi shabu, 1 (satu) buah kotak rokok magnum berwarna hitam berisi 11 (sebelas) buah plastic klip berisi shabu dengan berat bersih 1,03 gram, 1 (satu) buah pipet sendok, dirampas untuk



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

dimusnahkan, sedangkan uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah yang gencar memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Selamet Riadi Alias Mamek tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) buah plastic klip berisi 2 (dua) buah plastic klip berisi shabu, 1 (satu) buah kotak rokok magnum berwarna hitam berisi 11 (sebelas) buah plastic klip berisi shabu dengan berat bersih 1,03 gram;
   - 1 (satu) buah pipet sendok;

   Dirampas untuk dimusnahkan;
   - Uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

   Dirampas untuk Negara;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, oleh kami, Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., dan Phillip M. Soentpiet, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roslina Tiur Melia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Daniel Surya Partogi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan secara elektronik;

| Hakim Anggota, | Hakim Ketua, |
|---|---|
| Ab. Hadi Nasution, S.H., M.H. | Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H. |
| Phillip M. Soentpiet, S.H | |

Panitera Pengganti,

Roslina Tiur Melia, S.H.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*